

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/65/2021

शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन, प्रधान कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड़ अंबिकापुर,
जिला सरगुजा (छ.ग.)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को आवेदन पत्र दिनांक 19.10.2019 प्रस्तुत किया गया। जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक कृषि, कृषि विभाग, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के समक्ष प्रथम अपील आवेदन दिनांक 02.12.2019 प्रस्तुत किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय 09.01.2020 को दिया गया। जानकारी देने के निर्देश के बाद भी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता के द्वारा आयोग में दिनांक 26.11.2020 को शिकायत प्रस्तुत किया जो आयोग में दिनांक 05.01.2021 को पंजीकृत हुआ है।
2. प्रकरण विडियो काफ़्रेसिंग से सुनवाई हेतु प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री राजेन्द्र कुमार जैन उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कि ओर से प्रतिनिधि श्री जी.एस. दुबे, उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा उपस्थित।
3. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से
 1. सरगुजा जिले में वर्ष 2010 से वर्ष 2018 तक कितने चेक डेम स्टाप डेम स्वीकृत हुए।
 2. कितना निर्माण हुआ सूची प्रदान करें उन चेक डेम के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई।
 3. उपरोक्त अनुसार किए गए कार्यों की केश बुक की छायाप्रति प्रदान करें।
4. प्रथम अपील अधिकारी संयुक्त संचालक कृषि संभाग सरगुजा अंबिकापुर (छ.ग.) का जवाब दिनांक 25.01.2022 को आयोग में प्राप्त हुआ। श्री राजेन्द्र कुमार जैन (संपादक) छत्तीसगढ़ का पहरेदार, प्रधान कार्यालय मंजूषा निवास, देवीगंज रोड़ अंबिकापुर का अपील आवेदन पत्र संचालक कृषि छ.ग. रायपुर द्वारा पत्र क्र. /स्था./सू.अ./प्र.अ. /2019/11336 रायपुर दिनांक 29.11.2019 द्वारा आवक क्र. 3709 दिनांक 02.12.2019 को हस्तांतरित प्रकरण प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 02.12.2019 को अपील प्रकरण क्रमांक

84/19 मान्य किया गया। जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी को दिनांक 03.01.2020 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित कर अनिवार्यतः उपस्थित होने की सूचना पत्र दोनों पक्षों को प्रेषित की गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) में प्रावधानित अधिनियम के तहत सुनवाई की कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./प्र.अ.प्र.क्र. 84/19/2019-20/1888 सुनवाई की कार्यवाही करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./प्र.अ.प्र.क्र. 84/19/2019-20/1888 दिनांक 09.01.2020 के द्वारा 45 दिनांक के भीतर निर्णय आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को जन सूचना अधिकारी द्वारा औचित्य विहित करने बाबत कोई ठोस आधार/अधिनियम से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराया गया फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 07 दिनों के अंदर अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदाय करने हेतु आदेशित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बिन्दु क्र. 3 एवं 4 के अनुसार कार्यवाही करने के पश्चात् भी यदि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अद्यतन जानकारी प्रदाय नहीं की गई है तो इसके लिए जनसूचना अधिकारी दोषी है। अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराने की सूचना जनसूचना अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को नहीं दी गई है। जनसूचना अधिकारी कार्यालय उप संचालक कृषि अंबिकापुर को आदेश एवं कार्यालयीन पत्र क्र./1738 दिनांक 22.01.2021 को पत्र लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर द्वारा सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 02.02.2022 के पूर्व यदि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है तो प्रकरण समाप्त करने हेतु निवेदन है।

5. आज सुनवाई में शिकायतकर्ता उपस्थित रहें। शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया जानकारी आज दिनांक अप्राप्त है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी के जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब का परीक्षण से पाया गया कि प्रथम अपील आदेश का पालन जनसूचना अधिकारी के आज दिनांक तक नहीं किया गया है।
6. प्रकरण में संलग्न अपीलार्थी के मूल आवेदन का परीक्षण किया गया जिसमें उनके द्वारा 03 बिन्दुओं जानकारी मांग किया है। प्रकरण में जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा के द्वारा समय-सीमा में जानकारी प्रदान नहीं किया गया है। विलंब का जवाब प्रस्तुत करने हेतु जनसूचना अधिकारी को आयोग से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जवाब आज दिनांक तक जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम अपील में पारित आदेश का पालन कराने का दायित्व प्रथम अपीलीय अधिकारी का है। इस संबंध में छ.ग.शासन, सा0प्र0वि0 सूचना का

अधिकार प्रकोष्ठ मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक 3941 / जी- 1249 / 2010 / 1-सूअप्र दिनांक 22.12.2010 का निम्न अंश महत्वपूर्ण है :- “ (2) 1. सूचना का अधिकार का अधिनियम के अंतर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्धन्यायिक कार्य है । इसलिए अपीलीय अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल होही नहीं बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दें इसलिए अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डरहोना चाहिए । जिसमें निर्णय के पक्षमें सुनिश्चित तर्क दिये गये हों ।

2. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अपीलकर्ता को लोक सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारीदी जाना अपेक्षित है तो वह या तो (1)लोक सूचना अधिकारीको ऐसी सूचना देने के लिए निर्देश दें सकता है या (11) अपीलार्थी को स्वयं जानकारी भेज सकता है । पहली स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलार्थी को शीघ्र भेजी जाये । हालांकि यह बेहतर होगा कि अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनाये और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दें ।

यदि लोक सूचना अधिकारी अपील प्रार्थिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है अपीलीय प्राधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर प्राधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्यवाही करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सकें” ।

शासन के निर्देश स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को आदेश पारित कर सुनिश्चित कराना है कि शिकायतकर्ता को जानकारी प्राप्त हो । यदि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं करता तो क्या करना चाहिए यह भी उल्लेख हैं । उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि यह शिकायत प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध न होकर उसके पालन के लिए है ।

8. आदेश की प्रति संचालक कृषि संचालनालय, इन्द्रावती भवन अटल नगर रायपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.10.2019 से 30 दिवस के अवधि में पदस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी कार्यालय उपसंचालक कृषि अंबिकापुर, जिला सरगुजा से प्रकरण में किये गये विलंब के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए । स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2)के तहत आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आयोग में

पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

9. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-
(मनोज त्रिवेदी)
राज्य सूचना आयुक्त